



PENETAPAN
Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ambonia K. Soekah, bertempat tinggal di Jl. Letjen Suprpto No. 22 RT.003/RW.007 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah Email : Memeykassier72@gmail.Com, sebagai **Penggugat**

Lawan

Nasan, bertempat tinggal di dahulu beralamat di jalan Krakatau No. 90 Palangka Raya sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya, tempat kedudukan Jl. D.I Panjaitan No. 10 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Gugatan yang bersangkutan;
- Telah membaca surat permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tanggal 17 September 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 4 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya melalui E-Court pada tanggal 4 September 2024 dalam Register Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Plk.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan hari Selasa tanggal 17 September 2024 Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Plk, tanggal 8 September 2024, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah, Turut Tergugat tidak

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Plk



hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Plk, tanggal 6 September 2024, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 17 September 2024, Hakim Ketua telah menerima Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Plk tanggal 17 September 2024 yang diserahkan langsung didepan persidangan oleh Penggugat yang menyatakan mencabut gugatannya setelah dengan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan dalam surat permohonan pencabutan secara tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271, 272 Rv maka gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat sehingga tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *A quo* permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan belum memasuki acara jawab menjawab maka permohonan pencabutan dari Penggugat dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara nomor register 168/Pdt.G/2024/PN Plk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara *A quo* dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara Gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Gugatan Nomor Register 168/Pdt.G/2024/PN Plk dicabut;



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.230.500,00 (dua ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh kami, **BENYAMIN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **YUDI EKA PUTRA, S.H., M.H.**, dan **ERHAMMUDIN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **EFRAIM, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat, dan Turut Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUDI EKA PUTRA, S.H., M.H.

BENYAMIN, S.H.

ERHAMMUDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EFRAIM, S.H.



Perincian Biaya Perkara:

Materai	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Proses	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	70.000,00
Penggandaan Gugatan	Rp	4.500,00
Panggilan	Rp	36.000,00
Jumlah	Rp	230.500,00 (dua ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah)